

1500252-60.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029753/2019 - 1º Distrito Policial de Suzano, 3423631 - 1º Distrito Policial de Suzano, 116/19/320 - 1º Distrito Policial de Suzano, 2029753 - 1º Distrito Policial de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500252-60.2019.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-60.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029753/2019 - 1º Distrito Policial de Suzano, 3423631 - 1º Distrito Policial de Suzano, 116/19/320 - 1º Distrito Policial de Suzano, 2029753 - 1º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ronaldo Martins de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA (nascido em 19/08/1969), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 30/01/2019, por volta das 14h30, na Estrada do Lago, altura do nº 426, Estância Americana, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu traria consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, destinadas à entrega ao consumo de terceiros, 106 porções de crack (11,4g) e 28 (vinte e oito) porções de maconha (60,13g) (fls. 02/03).

Convertida a prisão em flagrante do Réu em prisão preventiva (fls. 67/69).

Laudos periciais juntados às fls. 110/115.

Apresentação da defesa prévia pelo Réu às fls. 151/152.

Recebida a denúncia em 04/10/2019 (fls. 153).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu (fls. 180/181 e 208/209).

Concedida a liberdade provisória ao Réu, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por excesso de prazo (fls. 227).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 252/257).

A Defesa da Réu pugna pela absolvição, por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/06 (fls. 265/267).

É o relatório.

De início, ressalto que a regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, § 2º, CPP, está sendo respeitada neste processo, tendo em vista que o MM. Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que presidiu a instrução probatória, foi promovido de cargo.

Nesse caso, aplica-se, por analogia, a regra prevista no art. 132, CPC, que determina que, caso o juiz que encerrou a produção de prova estiver promovido, incumbe ao seu substituto legal o dever de prolatar sentença.

Passo ao mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 14/16) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 110/115). A autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha Adilson de Lima Franco, policial civil, declarou que o local da apreensão foi denunciado como ponto de tráfico de drogas. Ele e seu parceiro foram ao local numa viatura descaracterizada, sendo que seu parceiro foi na frente e ele, atrás. Seu parceiro simulou interesse na compra de drogas, momento em que o Réu pegou uma pochete com os entorpecentes. O indivíduo que estava junto com o Réu fugiu. Não se recordou ao certo, mas acredita que apreenderam crack, cocaína, maconha e duas motos, bem como acha que o Réu negou a traficância no momento da apreensão. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores (fls. 180/181).

A testemunha Alexandre Rodrigues de Camargo, policial civil, declarou que foi verificar uma denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos, junto de seu parceiro Adilson. Deixaram a viatura descaracterizada numa rua sem saída e foram andando até o local, ele na frente e seu parceiro atrás. Aproximaram-se de duas pessoas, o Réu e um outro indivíduo não identificado. O Réu estava pegando algo dentro da moita e o outro indivíduo estava numa mesa de bilhar. Não sabia quem era o traficante, então gesticulou para o indivíduo na mesa de bilhar, o qual indicou que o Réu traficava. O Réu não o viu, pois estava pegando uma pochete com drogas. Quando viu as drogas na pochete, realizou a prisão, enquanto o outro indivíduo fugiu. Encontrou 106 (cento e seis) porções de crack e 28 (vinte e oito) porções de maconha na pochete. Verificou a mesa de bilhar e encontrou uma porção de cocaína. O Réu confessou a traficância e quem lhe fornecia as drogas era o outro indivíduo que fugiu. Havia duas motos no local, mas o Réu não soube explicar quem eram os proprietários. O local era um bar precário, feito de madeira. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores. O Réu e o outro indivíduo estavam cerca de 15 (quinze) metros distantes entre si. Realizaram outras buscas após a apreensão do Réu, mas não encontraram o indivíduo não identificado. Não se lembra de o Réu ter negado a traficância no momento da apreensão (fls. 270).

O Réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Declarou que estava

capinando com enxada e foice, quando foi beber água na casa do “Seu Leandro”. O policial chegou no local e realizou sua prisão. O homem que estava na mesa de sinuca saiu correndo. Como não deve nada, não correu. O policial mandou que se deitasse e mostrou-lhe a pochete. O policial achou a pochete no chão, mas não era sua. Não sabe de quem eram as drogas, mas pode ser que fossem do “gordinho” que estava na mesa de sinuca. Não pode afirmar que esse outro indivíduo é traficante. O dono do terreno e do bar é Leandro. A casa do Leandro fica aos fundos do bar. Sobre suas características pessoais, relatou que possui 50 (cinquenta) anos, trabalha capinando e furando poço, sua mãe faleceu recentemente, já foi processado anteriormente, tendo sido absolvido de tentativa de homicídio e condenado por tráfico e uso de drogas (fls. 270).

O exame químico-toxicológico detectou, no material apreendido, as substâncias tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína (fls. 110/115).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo flagrante são firmes e coerentes entre si, relatando todos os detalhes anteriores à efetiva abordagem do Réu, descrevendo o momento em que se aproximaram dele e o encontraram na posse dos entorpecentes apreendidos.

A negativa do Réu em juízo restou isolada. Não apontou qualquer motivo para que policiais civis tenham a intenção de falsamente incriminá-lo, além do que não apresentou nenhuma prova do trabalho de capinagem no terreno dos fatos, tampouco forneceu informações para localização do dono do bar citado em seu interrogatório. Assim, ante a fragilidade da versão do Réu e a firmeza dos depoimentos das testemunhas, está demonstrada a intenção do Réu de destinar as drogas com ele encontradas à entrega ao consumo de terceiros, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena e não é caso de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu possui maus antecedentes (fls. 49/65).

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas duas diferentes espécies, entre elas crack, droga especialmente viciante e bastante danosa à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime.

O Réu ostenta maus antecedentes, por ter três condenações anteriores transitadas em julgado, já decorrido o período depurador da reincidência (fls. 49/65).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz

consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – sendo os antecedentes bastante ruins –, fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Não há agravante, atenuante, causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fica a pena base mantida como pena definitiva.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, CP).

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, não foi cumprido o requisito objetivo, razão pela qual não há que se falar em progressão.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante a ausência de demonstração da capacidade financeira do Réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a concessão da liberdade provisória não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco), à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condene, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 08 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA